

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설공사 하도급 관리 미흡

소 관 부 서 √√√지사

조 치 부 서 ↓↓↓↓실, √√√지사

내 용

1. 업무 개요

√√√지사는 PPP 광역상수도 및 ★★★★★용수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제2항에 따르면, 수급인은 그가 도급받은 전문공사를 하도급할 수 없으나, 발주자의 서면 승낙을 받고, 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하 “종합건설업자”라고 한다.)가 전문공사를 도급받은 경우에 한하여, 공사의 품질이나 시공상의 능률을 높이기 위하여 필요한 경우로서 아래의 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 경우 건설공사의 일부를 하도급할 수 있다.

그리고, 위 단서 조항으로 정하고 있는 경우는 같은 법 시행령 제31조의2(건설공사의 하도급 제한의 예외)에 따라, 하도급하는 공사의 금액이 도급받은 전체

공사금액의 100분의 20을 초과하지 않는 경우로서 신기술이 적용되는 공사를 그 기술을 개발한 건설사업자에게 하도급하는 경우와 특허권이 설정된 공법을 적용하는 공사를 그 특허를 출원한 건설사업자에게 하도급하는 경우 등 다섯 가지로 제한하고 있다.

K-water 「건설기술관리규정」 제60조(하도급 관리)에 따라 감독원은 적절한 하도급 관리를 위하여 「건설산업기본법」 등 관계법령에 따라 공정한 하도급이 이루어지도록 수급인을 지도·감독하여야 하며, 법령 위반 또는 부당한 사항이 발견된 때에는 공사시행부서의 장에게 보고 및 시정하고, 관계법령에 따라 필요한 조치를 시행하여야 한다.

그리고, 공사시행부서의 장은 공사수급인으로 하여금 계약자통합정보시스템(이하 “CTS”라 한다.)을 통해 통보하도록 하여야 하고, 하도급계약 체결사실을 통보 받은 공사시행부서의 장은 하도급계약 통보서 등 서류를 제출받아 하도급의 적정성을 검토하고, 건설산업지식정보시스템(이하 “KISCON”이라 한다.)을 통해 제출된 하도급건설공사대장을 확인·관리하여야 하며, 검토 결과에 따라 부적정하다고 인정된 때에는 그 통보를 받은 날부터 또는 그 사유를 안 날부터 30일 이내에 수급인에 대하여 하도급계약내용의 변경을 요구하여야 한다.

따라서, √√√지사는 시행중인 건설공사중 전문공사를 도급받은 종합건설사업자가 그 공사의 일부를 하도급하고자 할 때, 하도급하는 공사의 금액이 도급받은 전체 공사금액의 100분의 20을 초과하는지, 신기술이 적용되는 공사를 그 기술을 개발한 건설사업자에게 하도급하는지 등에 대해 확인 및 검토하여,

공사수급인이 「건설산업기본법」을 위반하지 않도록 조치하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, √√√지사가 발주한 전문공사 2건에 대해 종합건설업자가 도급받은 후 도급받은 전체 공사금액의 100분의 20을 초과하여 하도급 계약을 체결함에 따라, 각 건설공사의 공사수급인이 「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한)에 따른 하도급 제한 사항을 위반하였음에도, √√√지사는 각 공사가 준공되기까지 인지하지 못하였다.

그리고, '√√√지사 ◁◁(정) 안전강화시설 확대구축 공사'의 경우, 실지감사 기간(2025. 3. 16. ~ 3. 20.)에 KISCON을 통해 확인한 결과, 원도급자와 하도급자가 각각 KISCON을 통해 하도급계약 사실을 통보하였으나 하도급 금액, 공사기간이 일치하지 않은 사실을 확인하였으며, 원도급자가 하도급계약 사실을 CT S를 통해 발주자인 √√√지사에 통보하지 않았고, √√√지사는 하도급계약에 대한 적정성 검토를 실시하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 √√√지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ↓↓↓↓실장은 「건설산업기본법」, K-water 「건설기술관리규정」에 따른 하도급계약 적정성 검토를 소홀히 한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주

의요구)

[관련자] 생 략

② √√√지사장은 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 하도급 제한 사항을 위반한 건설사업자에 대해 관련기관 통보 조치 하시기 바랍니다. (통보)

③ √√√지사장은 건설산업종합정보망(KISCON)을 통한 건설공사 하도급계약 체결 여부 확인 및 「건설산업기본법」에 따른 하도급계약 적정성 검토 철저히 하시기 바랍니다. (통보)